

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Crime Impossível (art. 17 do CP)

Vamos recordar.

Você chega perto de sua vítima e começa a apertar o gatilho. Para sua surpresa, nenhum tiro sai. Você percebe que te venderam uma arma de brinquedo. Era IMPOSSÍVEL praticar o homicídio com aquela arma de brinquedo. Seu concorrente assustado, vai embora.

Você responderá por homicídio?

Não, **você não responderá por homicídio**. Trata-se de um típico caso de **CRIME IMPOSSÍVEL**. Nessa situação o resultado desejado pelo agente é IMPOSSÍVEL de se concretizar, seja: por ineficácia absoluta do meio – matar alguém com uma arma de brinquedo; ou por absoluta impropriedade do objeto – tentar matar alguém que já está morto.

Veja o respectivo dispositivo do Código Penal:

Crime impossível Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Em suma, trata-se da situação onde o resultado desejado pelo agente é IMPOSSÍVEL de se concretizar, seja:

- **por ineficácia absoluta do meio** – matar alguém com um escova de dentes; **ou**
- **por absoluta impropriedade do objeto** – tentar matar alguém que já está morto.

O CRIME IMPOSSÍVEL também é conhecido como **QUASE CRIME, CRIME OCO, TENTATIVA IMPOSSÍVEL, TENTATIVA INIDÔNEA**.

Ressalta-se que no CRIME IMPOSSÍVEL não haverá crime, **o fato será ATÍPICO**.

Em relação à punição do fato que caracteriza crime impossível, o CP adotou a teoria **OBJETIVA TEMPERADA**.

Veja a doutrina de Rogério Greco in Direito Penal:

“ (...) entende somente puníveis os atos praticados pelo agente quando os meios e os objetos são relativamente ineficazes ou impróprios, isto é, quando há alguma possibilidade de o agente alcançar o resultado pretendido. A teoria objetiva temperada foi a adotada pelo legislador brasileiro”.

Assim, o Brasil adota, em relação ao crime impossível, a teoria objetiva temperada, segundo a qual os meios empregados e o objeto do crime devem ser absolutamente inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo agente.

A jurisprudência entende que há CRIME IMPOSSÍVEL é o **FLAGRANTE PREPARADO**. No flagrante preparado a polícia induz o agente a cometer o crime:

SÚMULA 145 do STF

NÃO HÁ CRIME, QUANDO A PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE PELA POLÍCIA TORNA IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO.



Jurisprudência

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. PRECEDENTES DO STJ.

1. **A teor da jurisprudência desta Corte, o fato do paciente estar sendo vigiado por fiscal do estabelecimento comercial ou a existência de sistema eletrônico de vigilância não impede de forma completamente eficaz a consumação do delito, de modo a se reconhecer caracterizado o crime impossível, pela absoluta ineficácia dos meios empregados.** Precedentes.

2. Ordem denegada.

(STJ, HC 153.069/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 03/05/2010).

Para finalizar, resta um ponto mais profundo (para gabaritar), a diferença entre **crime impossível** e **delito putativo**:

Há crime impossível em razão da absoluta ineficácia do meio (ministrar pequena dose de açúcar – supondo que fosse veneno – com a intenção de matar a vítima) ou da impropriedade absoluta do objeto (disparar contra cadáver, leia-se, quando já não existe vida). A doutrina também entende haver crime impossível no crime de ensaio ou de experiência (flagrante preparado). O flagrante preparado, assim, pode ser enfocado como crime impossível ou como delito putativo. Por seu turno, o delito putativo por erro de tipo (mulher pensa que está grávida e pratica atos abortivos) é também hipótese de crime impossível (por absoluta impropriedade do objeto). GOMES, Luiz Flávio. Direito penal: parte geral: volume 2. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 529.

Assim, delito putativo e crime impossível **não são sinônimos**. O que podemos dizer é que o delito putativo é uma hipótese de crime impossível.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

CRIME IMPOSSÍVEL

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

O resultado desejado pelo agente é IMPOSSÍVEL de se concretizar, seja:

- **por ineficácia absoluta do meio** – matar alguém com um escova de dentes; **ou**
- **por absoluta impropriedade do objeto** – tentar matar alguém que já está morto.

QUASE CRIME, CRIME OCO, TENTATIVA IMPOSSÍVEL, TENTATIVA INIDÔNEA.

SÚMULA 145 do STF NÃO HÁ CRIME, QUANDO A PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE PELA POLÍCIA TORNA IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO.

Delito putativo e crime impossível **não são sinônimos**. O que podemos dizer é que o delito putativo é uma hipótese de crime impossível.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
